

한 국 농 어 촌 공 사 감 사

[경고] 요구

제 목 병가 사용 시 증빙서류 제출 부적정
해 당 부 서 새만금사업단
조 치 부 서 총무인사처
내 용

1. 업무 개요

公社「취업규칙」 제18조(휴가의 종류)에서는 휴가를 연차휴가, 적립휴가, 특별휴가, 병가 및 공가로 구분하고 있으며,

이 중 병가는 직원이 질병, 부상 또는 상해 등으로 업무 수행이 불가능하거나 전염의 우려가 있을 때 등 직원들의 건강과 복리후생 향상을 위하여 시행하고 있다.

감사 대상기간(2023. 1. 1.~2025. 2. 28.) 동안 公社 직원 중 5,860명(연도별 중복 제외 시 4,245명)이 14,983건으로 총 31,261일의 병가¹⁾를 사용하였으며, 병가를 사용한 4,245명은 26개월 동안 평균 7.4일을 사용하였다[표 1].

또한, 2023년에는 2,869명의 직원들이 7,267건으로 총 15,898일의 병가를 사용하였고, 2024년에는 2,435명의 직원들이 6,919건으로 총 13,513일의 병가를 사

1) ‘코로나19 확진자 병가 처리기준 한시적 완화’(총무인사-1452(2022.04.13.)호)에 따라 ‘병가(감염병)’도 포함. 공문의 적용기간(2022. 1. 1~2022. 12. 31)은 경과하였으나, 실제적으로 직원들이 사용함에 따라 포함하였음

용하여 2023년 및 2024년에 병가 사용 직원들은 평균 5.5일을 사용한 것으로 나타났다<그림 1>.

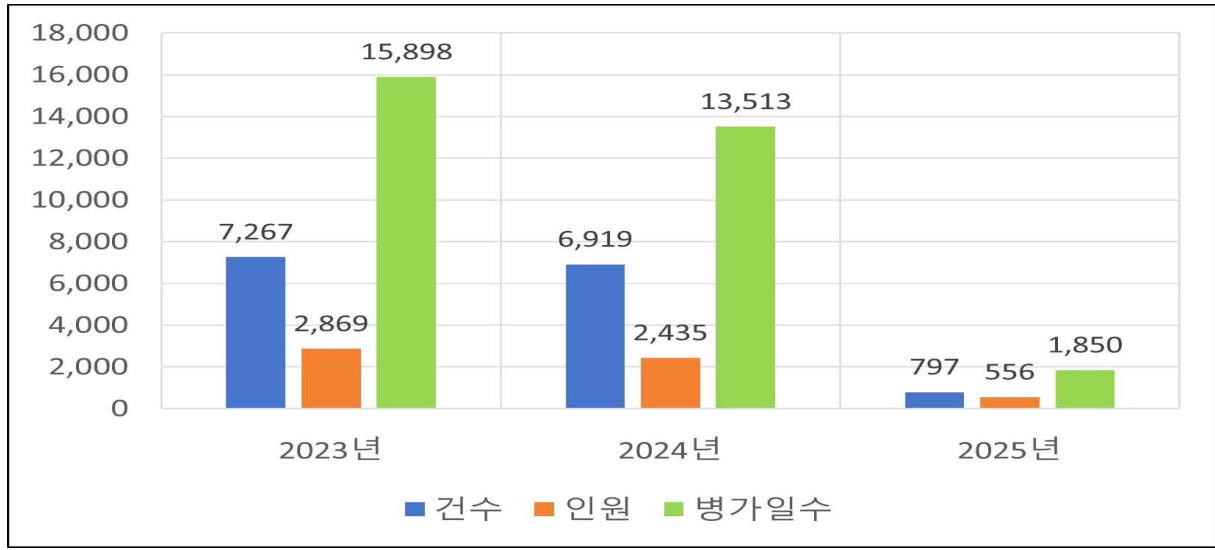
[표 1] 부서별 병가 실시 현황(2023. 1. 1.~2025. 2. 28.)

구분	정원	계			2023년			2024년			2025년		
		건수	인원	일수	건수	인원	일수	건수	인원	일수	건수	인원	일수
계	6,169*	14,983	5,860 (4,245)	31,261	7,267	2,869	15,898	6,919	2,435	13,513	797	556	1,850
본사	811	1,358	708 (550)	3,503	707	372	1,791	586	284	1,478	65	52	234
3원	165	618	242 (176)	1,165	268	117	571	312	99	540	38	26	54
본부**	4,897	12,050	4,572 (3,292)	24,954	5,876	2,222	12,786	5,525	1,908	10,731	649	442	1,437
사업단	296	957	338 (227)	1,639	416	158	750	496	144	764	45	36	125

자료: 公社 SAP 자료 재구성 (()는 연도별 중복 인원 제외 수치)

* 2025. 1. 1 기준 정원

** 본부는 지역본부 및 안전진단본부 포함



< 그림 1 > 연도별 병가 실시 현황(2023. 1. 1.~2025. 2. 28.)

2. 관련규정 및 판단기준

국가공무원의 복무에 관한 사항을 규정한 「국가공무원 복무규정」 제3장 ‘휴

가'의 제14조(휴가의 종류)에 따르면 공무원의 휴가를 연가(年假), 병가, 공가(公假) 및 특별휴가로 구분하고,

제18조(병가)에서는 공무원이 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때나 감염병에 걸려 그 공무원의 출근이 다른 공무원의 건강에 영향을 미칠 우려가 있을 때 연 60일의 범위(공무상 질병 또는 부상 시에는 연 180일의 범위)에서 병가를 승인할 수 있고, 병가 일수가 연간 6일을 초과하는 경우에는 의사의 진단서를 첨부하도록 규정하고 있다.

같은 규정 제17조(연가 일수에서의 공제)에서는 연간 6일을 초과하는 병가 일수는 연가 일수에서 빼지만 의사의 진단서가 첨부된 병가 일수는 연가 일수에서 빼지 아니하며,

제24조(휴가기간의 초과)에서는 휴가 일수를 초과한 휴가는 결근으로 본다고 명시하고 있다.

公社「취업규칙」 제4절 '휴일 및 휴가'의 제19조(병가)에 따르면, 직원이 질병(불임 포함) 또는 상해로 인하여 업무수행이 불가능한 때나 전염병에 걸린 해당 직원의 출근이 다른 직원에 영향을 미칠 우려가 있을 때 연 누계 60일의 범위에서 병가를 허가할 수 있으며,

직원이 업무상의 질병 또는 부상(「산업재해보상보험법」에 따라 업무상의 재해로 인정받은 경우로 한함)으로 직무를 수행할 수 없거나 요양이 필요한 경우에는 연 180일의 범위에서 병가를 허가할 수 있고,

병가일이 연간 7일 이상일 경우에는 의사의 진단서를 제출해야 한다고 규정하고 있다.

같은 규칙 제24조(휴가기간과 계산기준)에서는 휴가기간 중의 공휴일(휴일 포함)은 해당 휴가일수에 넣어 계산하지 아니하지만, 연차휴가, 적립휴가, 출산전후휴가 및 유·사산휴가를 제외한 휴가가 1개월 이상 계속되는 경우에는 그러하지 아니한다고 명시하여,

병가가 1개월 이상 계속되는 경우에는 공휴일(휴일 포함)을 포함하여 계산하도록 하고 있다.

또한, 총무인사처에서는 직원들의 복무관리에 萬全을 기하기 위하여 “휴가 종류별 운영기준 알림²⁾” 및 “하계휴가, 특별휴가 및 병가 운영기준 알림³⁾” 공문을 전 부서에 배포하여 연간 누계 6일까지는 진단서⁴⁾ 제출 없이 병가를 사용할 수 있으나,

연간 누계 7일 이상과 7일 이상 연속하는 병가의 경우에는 진단서를 필수 제출하고 1개월 이상⁵⁾ 사용한 경우 공휴일(휴일 포함)을 산입하여 일수를 계산하며 진단서를 제출하지 못하는 경우 본인 연차휴가를 사용하도록 명시하고 있다.

한편, 코로나19 확진자가 증가하는 시기에 총무인사처에서는 “코로나19 확

2) 총무인사-1637(2021.06.01.)호

3) 총무인사-2310(2022.06.29.)호, 총무인사-2220(2023.06.19.)호

4) 「의료법」 제17조(진단서 등)에 의해 교부된 진단서를 의미하며 동일한 사유의 병가는 최초 제출한 진단서로 갈음 가능하고, 사전 제출이 원칙이며 부득이한 경우 결재권자에 보고 후 사후 제출 가능

5) 1개월 이상 지속하여 사용하지 않더라도 동일한 질병(보건복지부 장관이 고시하는 희귀난치성질환 또는 중증질환 제외)으로 휴일, 휴가, 출근을 사이에 두고 병가를 사용한 경우 연속된 병가로 인정하여 공휴일 포함하여 계산

진자 병가 처리기준 한시적 완화⁶⁾” 공문을 시행하여 ‘코로나19 확진에 따른 격리기간’을 별도의 병가⁷⁾로 구분하고 연 누계 병가 60일에 산입하되, 의사의 진단서가 필요한 일수(7일)에는 산입하지 않도록 하고 있다.

따라서, 公社 직원이 병가 사용 시에는 연간 누계 6일까지는 진단서 제출 없이 사용이 가능하나, 연간 누계 7일 이상과 7일 이상 연속하는 병가를 실시하고자 하는 직원은 의사의 진단서를 근태관리시스템(KORUS 인적자원)에 첨부파일로 등록하고 연 60일 이내에서만 병가를 실시하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

公社 직원들의 병가 사용에 대한 감사를 위하여 감사 대상기간(2023. 1. 1.~2025. 2. 28.) 동안 병가 사용 현황에 대한 자료를 公社 SAP 시스템에서 수집하였으며,

公社 「취업규칙」 등에 규정된 내용을 기준으로 ① 병가 사용 시 증빙서류 미제출, ② 병가 사용 시 진단서 외 기타자료⁸⁾ 제출, ③ 병가 사용일수 초과에 대하여 중점적으로 감사하였다.

公社 직원들이 26개월 간 사용한 병가 총 14,983건의 첨부 파일 및 개인별 사용일수를 확인하여 규정 위반이 의심되는 758건에 대해 1차 부서별, 2차 개인별 소명을 받은 결과, 88건('23년 43건, '24년 45건, '25년 0건)이 소명되지 않았다[표 2].

6) 총무인사-1450(2022.04.13.)호

7) 기존 병가(2개 유형)에 ‘병가(감염병)’을 추가: [현행] 병가, 병가(산제) ⇒ [변경] 병가, **병가(감염병)**, 병가(산제)

8) 진료확인서, 진료소견서, 진료비 내역서, 진료비 영수증, 약국 영수증 등

公社 직원들의 전체 병가 사용에 대한 규정 미준수(진단서 미첨부, 연 60일 초과 사용)는 총 14,983건 중 758건인 5.1%이고, 감사 시 최종적으로 미소명된 건은 0.6%인 88건으로 나타나 전반적으로 병가 사용에 대한 규정 준수 여부는 양호한 것으로 확인되었다.

[표 2] 부서별 병가 소명 현황(2023. 1. 1.~2025. 2. 28.)

구분	정원	계				2023년				2024년				2025년			
		병가 건수	소명 여부			병가 건수	소명 여부			병가 건수	소명 여부			병가 건수	소명 여부		
			소계	소명	미소명		소계	소명	미소명		소계	소명	미소명		소계	소명	미소명
계	6,169*	14,983	758	670	88	7,267	411	368	43	6,919	340	295	45	797	7	7	-
본사	811	1,358	81	73	8	707	32	26	6	586	46	44	2	65	3	3	-
3원	165	618	37	32	5	268	12	12	-	312	24	19	5	38	1	1	-
본부**	4,897	12,050	569	515	54	5,876	342	317	25	5,525	224	195	29	649	3	3	-
사업단	296	957	71	50	21	416	25	13	12	496	46	37	9	45	-	-	-

자료: 公社 SAP 자료 및 부서 소명자료 재구성

* 2025. 1. 1 기준 정원

** 본부는 지역본부 및 안전진단본부 포함

그런데 새만금사업단 7급 조유림은 감사 대상기간(2023. 1. 1.~2025. 2. 28.) 동안 38건으로 총 45일의 병가를 사용하였으며, 이 중 증빙서류 미제출 기간인 연 6일 이하(코로나19 확진 포함)는 14건(18일)이며, 이후 진단서 제출은 6건(9일)이고 증빙자료를 제출하지 않았거나 진단서 외 기타자료를 제출한 경우는 각 7건(7일), 11건(11일)으로 확인되었다[표 3~표 4].

[표 3] 7급 조유림의 병가 사용 현황(2023. 1. 1.~2025. 2. 28.)

구 분	계		2023년		2024년		2025년	
	건수	일수	건수	일수	건수	일수	건수	일수
계	38	45	17	21	20	23	1	1
6일 이하	14	18	7	11 ⁹⁾	6	6	1	1
진단서 제출	6	9	1	1	5	8	-	-
증빙자료 미제출	7	7	6	6	1	1	-	-
기타자료 제출	11	11	3	3	8	8	-	-

자료: 公社 SAP 자료 및 부서 소명자료 재구성

[표 4] 7급 조유림의 병가 규정위반 세부 내역

직급	성명	규정 위반 내용	날 짜			비 고
			시작일	종료일	일수	
7급	조유림	계	총 18건			18일
		증빙서류 미제출	7건			7
			2023.10.04.	2023.10.04.	1	
			2023.10.16.	2023.10.16.	1	
			2023.10.30.	2023.10.30.	1	
			2023.11.07.	2023.11.07.	1	
			2023.11.20.	2023.11.20.	1	
			2023.11.30.	2023.11.30.	1	
			2024.12.26.	2024.12.26.	1	
		진단서 외 기타자료 제출	11건			11
			2023.06.26.	2023.06.26.	1	진료확인서
			2023.08.28.	2023.08.28.	1	진료확인서
			2023.09.08.	2023.09.08.	1	진료확인서
			2024.08.05.	2024.08.05.	1	진료확인서
			2024.08.16.	2024.08.16.	1	진료확인서
			2024.09.02.	2024.09.02.	1	진료확인서
			2024.10.02.	2024.10.02.	1	진료확인서
			2024.10.17.	2024.10.17.	1	진료확인서
			2024.11.11.	2024.11.11.	1	진료확인서
			2024.11.21.	2024.11.21.	1	진료확인서
			2024.12.30.	2024.12.30.	1	진료확인서

자료: 公社 SAP 자료 및 부서 소명자료 재구성

4. 관련자 및 관련부서 의견

7급 조유림은 병가 증빙으로 KORUS(인적자원)에서 첨부파일 등록을 한 기록이 있으나 시스템상의 문제 또는 저장 버튼을 누르지 않아 저장되지 않은 것

9) 코로나19 확진으로 2023. 2. 16~2023. 2. 22.(5일)은 정상 사용으로 구분

으로 생각되며, 2년 정도 지난 시점에서 진단서 발급에 어려움이 있어 미참부하였다고 진술하였다.

또한, 진단서 발급의 경우 진료비보다 발급비용이 비싸며, 진료확인서 등은 진단서 발급비용의 2/10 비용으로 경제적이고 진단서의 내용과 동일하게 진료확인서에도 진료날짜, 병명 및 치료계획 등이 있으며, 감기몸살 등의 1일 진료로 인한 진단서 발급은 경제적이지 않으므로 기타 자료도 증빙으로 검토바란다는 의견을 제시하였다.

5. 처분 검토

가. 병가 사용 시 진단서 외 기타자료 제출

감사 대상기간 동안 본사 등 8개 부서에서 22명이 총 41건으로 47일의 병가를 사용하면서 진단서 외 진료확인서 등의 기타자료를 증빙으로 제출하였다.

진단서 외 기타자료를 제출한 직원들은 公社「취업규칙」을 정확하게 인지하지 못하고 7일 이상 병가 사용 시 진단서 외 진료확인서 등의 자료로도 증빙이 가능한 것으로 판단하였으며,

일부 직원은 진단서 발급에는 추가 비용이 발생하고, 진료확인서, 통원확인서 등의 서류도 실제 병원 진료를 증빙할 수 있으며, 진단서 발급은 약 1~3만원의 비용이 발생하여 경제적인 부담이 발생하므로 기타 자료에 대한 증빙 인정을 요청하기도 하였다.

이에 먼저 公社「취업규칙」의 根幹을 이루는 「국가공무원 복무규정」을 확인

한 결과, 제18조(병가)에서는 병가 일수가 연간 6일을 초과하는 경우에는 의사의 진단서를 첨부하여야 한다고 규정하고 있고,

타 기관인 한국수자원공사(K-water), 한국농수산식품유통공사(aT) 및 한국도로공사(ex)에서도 동일하게 병가일이 연간 누계 7일 이상일 경우에는 의사의 진단서를 첨부하여야 한다고 명시하고 있다[표 5].

[표 5] 병가 사용 시 진단서 첨부에 대한 타 기관 규정

구 분	진단서 첨부 여부	관련 규정	비 고
국가공무원	○	「국가공무원 복무규정」 제18조(병가) : 병가 일수가 연간 6일을 초과하는 경우에는 의사의 진단서를 첨부하여야 한다.	대통령령 제35258호 (2025.02.11.)
한국수자원공사	○	「취업규칙」 제31조의3(병가 및 그 사유 등) : 병가일이 연간누계 7일 이상일 경우에는 의사의 진단서를 첨부하여야 한다.	39차 개정 (2024.09.13.)
한국농수산 식품유통공사	○	「취업규칙」 제30조(병가) : 병가 일수가 연간 6일을 초과하는 경우에는 의사의 진단서, (중략) 인 사담당부서로 제출하여야 하고,	
한국도로공사	○	「취업규정」 제29조(병가) : 병가를 얻고자 할 때에는 의사의 진단서를 첨부하여야 한다.	제37차 개정 (2025.01.23.)

자료: 타 기관 홈페이지 및 자료 요청

또한, 公社 뿐만 아니라 국가공무원, 타 공사에서도 병가 사용 6일까지는 증빙서류 없이 병가를 사용할 수 있는데 公社 직원 중 일부는 이를 휴가로 간주하고 있다는 의견도 있으며,

병가를 사용하면서 진단서 없이 기타자료를 증빙으로 인정할 시 기타자료에 대한 범위 산정도 어렵고¹⁰⁾, 병가가 무분별하게 사용되어 악용될 소지가 있으므로 규정을 준수하는 병가의 선량한 사용을 위해서는 연 누계 7일 이상 병가 사용 시 진단서를 제출하는 것은 타당하다고 판단된다.

10) 금회 감사 대상 기간 동안 기타자료 중에는 진료예약문자, 약국영수증 등도 있음

나. 새만금사업단 7급 조유림

새만금사업단 환경관리부 7급 조유림은 감사 대상기간 동안 38건(45일)의 병가를 사용하였으며, 이 중 증빙자료 미제출 7건(7일), 기타자료(진료확인서) 제출 11건(11일)으로 확인되었다.

본인은 증빙자료 미제출 7건(7일)에 대하여 진단서를 첨부했으나 시스템상 문제 등으로 저장되지 않은 것으로 생각되며, 현 시점에서는 진단서 발급이 어려워 미첨부하였다고 답변했으나,

「의료법」 제22조(진료기록부 등)에 따르면, 의료인이나 의료기관 개설자는 진료기록부 등을 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 보존¹¹⁾하여야 하며, 「의료법 시행규칙」 제15조(진료기록부 등의 보존)에서는 진료기록부 보존기간을 10년으로 명시하고 있으므로,

7급 조유림의 증빙자료 미제출 7건 및 진료확인서 제출 11건에 대한 진단서 재발급은 「의료법」에 따라 진료일이 10년 이내이므로 발급이 가능하나, 조유림은 총 18건에 대해 진단서를 제출하지 않았다.

이를 「국가공무원 복무규정」 적용 시 연가 일수에서 18일을 제외할 수 있으며, 연가 일수 초과 시에는 결근으로 간주할 수 있다.

따라서, 새만금사업단 7급 조유림은 병가를 사용하면서 증빙자료 미제출 7건, 기타자료(진료확인서) 제출 11건으로 公社 「취업규칙」 제21조(병가)를 위반하였

11) 「의료법」 제40조의2(진료기록부등의 이관)에 따라 의료기관 개설자가 폐업 또는 휴업 신고를 할 때에는 진료기록부 등을 관할 보건소장에게 넘겨야 함

으므로 “경고” 조치를 요구함이 타당하다.

6. 감사인: 3급 김진성

7. 조치할 사항: 경고 요구

사장(총무인사처장)은 병가를 사용하면서 「취업규칙」을 위반하여 총 18건에 대해 진단서를 제출하지 않아 근태관리를 소홀히 한 책임을 물어 새만금사업단 7급 조유림에게 “경고” 처분하시기 바랍니다. (경고)